

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4919/2538

นาง บุญมี พัดมี กับพวก
นาง อรพินธ์ นุตสาระ

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

ผู้ตายออกเดินทางจากบ้านพักเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าตามคำสั่งของนายจ้าง และประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางแสดงว่าผู้ตายเริ่มลงมือทำงานแล้วแต่ยังไม่ถึงที่หมายถือว่าผู้ตายได้ประสบอันตรายโดยถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างแล้วไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ถึงขนาดที่ผู้ตายต้องเดินทางไปถึงที่หมายและเริ่ม ลงมือเก็บเงินจากลูกค้าจริงๆ

โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้อง ว่า นาย นเรศ สามิ โจทก์ ที่ 1 เป็น ลูกจ้าง ของ โจทก์ ที่ 2 ได้ ประสบ อันตราย จน ถึงแก่ความตาย เนื่องจาก การ ทำงานให้ แก่ นายจ้าง แต่ สำนักงาน กองทุนเงินทดแทน เห็นว่า สามิ โจทก์ ที่ 1มิได้ ประสบ อันตราย เนื่องจาก การ ทำงาน ให้ แก่ โจทก์ ที่ 2 จึง มีคำวินิจฉัย ไม่จ่าย เงินทดแทน โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดย จำเลย แจ้ง แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ว่า คำวินิจฉัย ของสำนักงาน กองทุนเงินทดแทน ชอบแล้ว โจทก์ ทั้ง สอง ยัง ไม่เห็น พ้อง ด้วยขอให้ เพิกถอน คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทน

ตาม หนังสือที่ รส. 0711/62/26 และ ให้ จ่ายเงิน ทดแทน ตาม กฎหมาย แก่ โจทก์ ที่ 1

จำเลย ให้การ ว่า คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทน ชอบแล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

วันนัด พิจารณา โจทก์ ทั้ง สอง และ จำเลย แผลงรับ ข้อเท็จจริง กัน ว่าผู้ตาย ใน คดี นี้ ประสบ อุบัติเหตุ ถึงแก่ความตาย ใน ขณะ ออก เดินทาง จากบ้านพัก ของ ผู้ตาย เพื่อ ไป เก็บ เงิน จาก ลูกค้า และ ประสบ อุบัติเหตุระหว่าง ทาง ก่อน จะ ไป เก็บ เงิน จาก ลูกค้า ของ โจทก์ ที่ 2

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา ให้ เพิกถอน คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทน ตาม หนังสือ ที่ รส.0711/62/26 ลงวันที่ 30 กันยายน 2537 (ที่ ถูก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2537) และ ให้ จ่ายเงิน ทดแทน แก่ โจทก์ที่ 1 ตาม กฎหมาย

จำเลย อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ตาม อุทธรณ์ จำเลย มี ว่าผู้ตาย ถึงแก่ความตาย เนื่องจาก การ ทำงาน ให้ แก่ นายจ้าง หรือไม่จำเลย อุทธรณ์ ว่า คำ ว่า "ประสบ อันตราย " ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครอง แรงงาน ข้อ 2 มี ความหมาย ว่า การ ที่ ลูกจ้าง ได้รับอันตรายแก่กาย หรือ จิตใจ หรือ ถึงแก่ความตาย เนื่องจาก การ ทำงาน ให้ แก่นายจ้าง หรือ การ ป้องกัน รักษา ประโยชน์ ให้ แก่ นายจ้าง นั้น ลูกจ้างที่ ได้รับ อันตราย หรือ ถึงแก่ความตาย เนื่องจาก การ ทำงาน ให้ แก่ นายจ้างจะ ต้อง ลงมือ ทำงาน ให้ กับ นายจ้าง แล้ว มิใช่ เพียงแต่ กำลัง เดินทางจะ ไป ทำงาน เท่านั้น ผู้ตาย เพียงแต่ กำลัง เดินทาง

จะ ไป ยัง บ้าน ลูกค้าราย แรก การกระทำ ของ ผู้ตาย จึง ยัง มิได้ ปฏิบัติ หน้าที่ ให้ แก่ โจทก์ ที่ 2 และ ยัง มิได้ ทำงาน ให้ เป็น ประโยชน์ ต่อ โจทก์ ที่ 2 ถือว่า เป็น การ ประสบอันตราย เนื่องจาก การ ทำงาน ให้ แก่ นายจ้าง หาได้ไม่ คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ กองทุนเงินทดแทน ชอบแล้ว พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่าผู้ตาย ออก เดินทาง จาก บ้านพัก ของ ผู้ตาย เพื่อ ไป เก็บ เงิน จาก ลูกค้าตาม คำสั่ง ของ โจทก์ ที่ 2 ซึ่ง เป็น นายจ้าง และ ประสบ อุบัติเหตุ ขณะ กำลังเดินทาง แสดง อยู่ ใน ตัว ว่า ลักษณะ การ ทำงาน ของ ผู้ตาย ใน วันเกิดเหตุผู้ตาย ไม่ต้อง เข้า ไป ยัง ที่ทำงาน ของ ผู้ตาย และ กระทำ กิจ อื่น ก่อนแต่ ผู้ตาย ออกจาก บ้านพัก ตรง ไป ยัง บ้าน ของ ลูกค้า เพื่อ ปฏิบัติ หน้าที่ตาม ที่ ได้รับ มอบหมาย ย่อม ชี้ ให้ เห็นว่า ผู้ตาย ได้ เริ่ม ลงมือ ทำงาน แล้วแต่ ยัง ไม่ถึง ที่ หมาย กรณี ไม่จำเป็นต้อง ปฏิบัติ หน้าที่ ถึง ขนาด ที่ ผู้ตายจะ ต้อง เดินทาง ไป ถึง ที่ หมาย และ เริ่ม ลงมือ เก็บ เงิน จาก ลูกค้า จริง ๆ ถือได้ว่า ผู้ตาย ได้ ประสบ อันตราย โดย ถึงแก่ความตาย เนื่องจาก การ ทำงานให้ แก่ โจทก์ ที่ 2 ผู้เป็น นายจ้าง แล้ว ตาม ข้อ 2 แห่ง ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 โจทก์ ที่ 1 ซึ่ง เป็น ภริยา ของ ผู้ตาย จึง มีสิทธิ ได้รับ เงินทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน ตาม กฎหมาย ส่วน คำพิพากษากฎีกาที่ 697/2522 ที่จำเลย อ้าง มา ใน อุทธรณ์ นั้น ใน คดี ดังกล่าว ลักษณะ และ ช่วง เวลา การ ทำงานของ ลูกจ้าง ไม่ เหมือนกับ คดี นี้ ที่ ศาลแรงงานกลาง พิจารณา มา นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง ด้วย อุทธรณ์ จำเลย ฟัง ไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวีนิพนธ์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่4919/2538วินิจฉัยเรื่องลูกจ้างประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างอันจะมีสิทธิได้ค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนหรือไม่ 1.หลักกฎหมายขณะเกิดเหตุคดีนี้พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537ยังไม่มีผลบังคับจึงต้องบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานหมวด6เงินทดแทนดังนี้ ข้อ2 "ประสบอันตรายหมายความว่า การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างหรือการป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้นายจ้าง" ข้อ54 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนดังต่อไปนี้ ฯลฯ (4) ร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนสำหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายมีกำหนดห้าปี" ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนแล้วจึงให้กองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าทดแทนแทนนายจ้าง 2.หลักเกณฑ์ที่ลูกจ้างจะได้ค่าทดแทนหลักกฎหมายดังกล่าวในข้อ1.สามารถวางหลักเกณฑ์ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าตอบแทนดังนี้ 2.1 ลูกจ้างลงมือทำงานให้นายจ้างแล้วหมายถึงลูกจ้างได้ลงมือทำงานให้แก่นายจ้างจริงๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำในเวลาทำงานปกติทำก่อนเวลาหรือทำล่วงเวลาซึ่งทำหลังเวลาทำงานปกติก็ตาม และไม่ว่าจะงานในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงานก็ตาม ตัวอย่างที่1 บริษัท ก จำกัดกำหนดเวลาทำงานปกติตั้งแต่8-17นาฬิกา นายดำ ลูกจ้างมาอยู่ที่ทำงานเวลา7นาฬิกาแล้วเข้าปฏิบัติงานก่อนเวลาแล้วได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานถือว่านายดำลงมือทำงานแล้ว ตัวอย่างที่2 ตามตัวอย่างที่1นายดำมาทำงานตั้งแต่8นาฬิกา

แล้วได้รับบาดเจ็บในขณะที่ปฏิบัติงานเมื่อเวลา 11 นาฬิกา ถือว่านาย ดำลงมือทำงาน แล้ว ตัวอย่างที่ 3 ตามตัวอย่างที่ 1 นาย ดำทำงานจนถึงเวลา 17 นาฬิกา งานไม่เสร็จจึงทำงานต่อไปจนถึงเวลา 20 นาฬิกา แล้วได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงานถือว่าลงมือทำงาน แล้ว ตัวอย่างที่ 4 ตามตัวอย่างที่ 1 บริษัท ก จำกัดสั่งให้นาย ดำขับรถไปส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วนาย ดำขับรถเกิดอุบัติเหตุชนกับรถผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนอกสถานที่ทำงานถือว่านาย ดำลงมือทำงานแล้ว ตัวอย่างที่ 5 ตามตัวอย่างที่ 1 นาย ดำเดินทางจากบ้านพักเพื่อจะมาทำงานที่บริษัทแล้วเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนได้รับบาดเจ็บในขณะที่เดินทางไม่ถือว่าลงมือทำงาน

2.2 งานที่ทำนั้นเป็นงานของนายจ้าง

2.2.1 งานในธุรกิจ

2.2.2 งานในกิจการค้า

2.2.3 งานในกระบวนการผลิต

2.2.4 งานในวัตถุประสงค์

2.3 ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทำงานนั้น

2.3.1 หน้าที่ตามใบบอกลักษณะงาน

2.3.2 หน้าที่ตามที่นายจ้างมอบหมาย

2.4 ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บหรือตายเนื่องจากการทำงานของนายจ้าง

2.4.1 การทำงานโดยตรง

2.4.2 โรคที่เกิดจากการทำงาน

2.4.3 ราชอาณาจักร

ประโยชน์ให้นายจ้าง

ตัวอย่างที่ 1 นาย ขาว ปฏิบัติงานตัดกระดาษเกิดพลาดถูกเครื่องตัดนิ้วขาดเป็นการบาดเจ็บจากการทำงานโดยตรง

ตัวอย่างที่ 2 นางสาว เขียว ทำงานทอผ้าที่บริษัท ข จำกัดมานานหลายปีจนเป็นโรค บิซิโนซิสซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากฝุ่นเส้นใยฝ้ายเป็นโรคที่เกิดจากการทำงาน

ตัวอย่างที่ 3 นาย เหลือง ปฏิบัติหน้าที่ทำบัญชีอยู่แล้วเกิดเพลิงไหม้โรงงานจึงช่วยดับไฟจนถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บเป็นการบาดเจ็บเนื่องจากการรักษาผลประโยชน์ให้นายจ้าง

3. ข้อวิเคราะห์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4919/2538 มีปัญหาโต้เถียงเกี่ยวกับการเริ่มลงมือทำงานว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใดข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ตายได้ออกเดินทางไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้นายจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติงานกล่าวคือให้เดินทางไปเก็บเงินจากลูกค้าโดยผู้ตายออกเดินทางแล้วแต่ยังไม่ถึงที่หมายจึงยังไม่ได้ปฏิบัติงานเก็บเงินจากลูกค้าก็เกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตายซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ว่าเมื่อผู้ตายออกเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้างแม้จะยังไม่ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายก็ถือว่าลงมือทำงานแล้ว ปัญหาที่ว่ากรณีที่ลูกจ้างเดินทางจากบ้านพักเพื่อมาทำงานให้นายจ้างในระหว่างเดินทางประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจะถือว่าได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่ามีใช้บาดเจ็บจากการทำงานเนื่องจากยังมิได้ลงมือทำงาน(คำพิพากษาศาลฎีกา

ที่697/2522,1310/2525) คำถามมีว่าการได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางมาทำงานกับการได้รับบาดเจ็บระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงานเก็บเงินจากลูกค้านั้นแตกต่างกันอย่างไร ผู้เขียนหมายเหตุขอวางหลักเกณฑ์เทียบเคียงจากคำพิพากษาศาลฎีกาได้ดังนี้ 1)กรณีที่การปฏิบัติงานนั้นต้องมีการเดินทางอยู่ด้วยเช่นคนขับรถรับส่งพนักงานรับส่งสินค้าพนักงานขายซึ่งต้องออกเดินทางไปขายพนักงานรับส่งเอกสารพนักงานเก็บเงินหรืองานที่ต้องออกเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต้องออกเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ถือว่าลงมือทำงานตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง 2)กรณีที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานโดยงานนั้นไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ให้ถือว่าลงมือทำงานเมื่อได้ลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่4919/2538ที่เขียนหมายเหตุนี้เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องออกเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ซึ่งต้องมีการเดินทางอยู่ด้วยจึงถือว่าเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง การที่ผู้ตายประสบอันตรายถึงแก่ความตายเมื่อเริ่มลงมือทำงานแล้วงานที่ทำงานนั้นเป็นงานของนายจ้างจึงถือว่าผู้ตายได้ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างโจทก์ที่1สามีของผู้ตายจึงมีสิทธิได้ค่าทดแทน รุงโรจน์ รื่นเรืองวงศ์